望谟王母岭秀阳光项目“5·12”一般高处坠落事故调查报告

望谟县政府事故调查组

2025年8月31日

2024年10月23日，锦湖房开一望谟县“岭秀阳光”项目劳务分包单位智天安防科技有限公司负责人，到望谟县应急管理局开具生产安全事故证明，称2024年5月12日17:35点左右，贵州锦湖房地产开发有限公司开发的“岭秀阳光”项目负一层楼梯发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。收到事故线索后我局高度重视，立即安排人员对该线索进行核实，经初步核实事故发生属实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《省安委会办公室关于印发〈贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定〉的通知》（黔安办〔2020〕11号）等有关规定，2024年11月11日，望谟县应急管理局请示望谟县人民政府成立望谟县“5·12”高处坠落事故调查组开展事故核查工作。11月19日，望谟县人民政府批复同意成立望谟县“5·12”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），调查组组长由县委常委、县政府副县长邹一帅担任，常务副组长由县应急管理局局长夏兴甫担任，副组长及成员由县应急局、县公安局、县住房和城乡建设局、县总工会和王母街道办事处等单位有关负责同志组成。同时邀请县纪委县监委介入调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、漏报、人员伤亡和直接经济损失等情况，查清涉事企业、地方政府及相关部门、单位在监管上存在的问题，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，

提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，**望谟王母岭秀阳光项目“5·12”一般高处坠落事故是一起违法承包、冒险作业而导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目工程概况

工程名称：《锦湖房开-望谟县-岭秀阳光》工程项目；工程立项批准文号：2105-522326-04-01-45****；工程地点：望谟县城天主教堂旁；建筑面积：约2.8万平方米；资金来源：自筹；工程内容：土建、安装；工程承包范围：建筑服务和部分材料。

2022年5月01日，黔西南州中鸿建筑工程有限公司（甲方）与贵州锦湖房地产开发有限公司职工于静波（乙方）签订黔西南州中鸿建筑工程有限公司建设项目施工内部承包合同书（编号ZH-G-001），将该锦湖房开一望谟县-岭秀阳光工程施工交由乙方于静波责任承包，并实行企业内部施工责任承包制。合同金额约3821万元，结构层次：28层，施工建筑面积27885㎡-4000㎡（由原施工张云楷完成）=123885㎡，开竣工时间：2022年5月1日，施工许可证号：5223262201130001-SX-001，事故发生时工程进度：主体结构施工阶段（完成100%）。黔西南州中鸿建筑工程有限公司审查批准于静波为项目责任承包人，聘请赵治强任该项目部建造师。由乙方负责组建本工程项目经理部，管理本工程施工的质量、安全、进度、文明施工事务。合同双方签字人为：贵州锦湖房地产开发有限公司于静波；黔西南州中鸿建筑工程有限公司，

法定代表人任中文。

根据建设工程质量管理条例相关规定，该项目部应配备项目经理、项目技术负责人、专职安全生产管理人员等三类人员。项目经理赵志强，二级建造师，注册编号：贵 2522019202005***，在岗情况：任职时间为 2022 年 6 月，2023 年 4 月，因与贵州锦湖房地产开发有限公司管理上有分歧，向黔西南州中鸿建筑工程有限公司提出离职，二级建造师证书仍挂靠黔西南州中鸿建筑工程有限公司，挂靠管理费由贵州锦湖房地产开发有限公司按每月 6000 元支付，任职期间，工资由贵州锦湖房地产开发有限公司支付；项目技术负责人王凯，二级建造师，注册编号：贵 25220082 01009***，在岗情况：任职时间为 2022 年 12 月，2023 年 11 月因与贵州锦湖房地产开发有限公司管理上有分歧，提出离职，任职期间，工资由贵州锦湖房地产开发有限公司支付；项目安全管理人员，胡正学，在岗情况：任职时间为 2023 年 3 月，2024 年 1 月因与贵州锦湖房地产开发有限公司管理上有分歧，提出离职，任职期间，工资由贵州锦湖房地产开发有限公司支付。

锦湖房开—望谟县—岭秀阳光项目施工以来，项目的主体工程施工、项目建筑材料采购、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备采购、租赁是贵州锦湖房地产开发有限公司操控实施。

截止事故发生当日，锦湖房开—望谟县—岭秀阳光项目实际施工单位是贵州锦湖房地产开发有限公司，贵州锦湖房地产开发有限公司挂靠黔西南州中鸿建筑工程有限公司资质按工程总合同

价的1%收取费用；黔西南州中鸿建筑工程有限公司2024年2月4日至2024年9月14日安全生产许可证处于过期状态，仍从事施工活动；项目部三类人员配备不足以及项目经理长期不在岗，项目部管理混乱，项目部形同虚设。

（二）事故发生单位及相关单位概述

1.事故发生单位（项目分包单位）

望谟县智天安防科技有限公司成立于2018年8月1日，营业期限：2023年9月21日至长期；统一社会信用代码：91522326MA6H5ECW72；住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县王母街道观山水公馆负一层37-8、37-9号；法定代表人：张雨轩；注册资本：壹佰万圆整；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可审批的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。电脑耗材及配件、电子产品、弱电设备、防雷设备、计算机及互联网技术开发应用，计算机软件研发，计算机系统集成设计、安装服务及维护、计算机网络工程的信息，咨询及技术服务，智能楼与门禁对讲设备、消防器材、网络综合布线、停车场管理系统、背景音乐与灯光音响设备的销售、设计、安装及维护；室内外装璜设计，竣工及维护与材料销售。企业实际负责人：张迪军（与张雨轩为父女关系），负责公司项目日常运营与管理、业务承接。

2023 年 10 月 16 日，贵州锦湖房地产开发有限公司（甲方）与望谟县智天安防科技有限公司（乙方）签订锦湖房开—望谟县—岭秀阳光项目公共部位装饰装修工程合同，贵州锦湖房地产开发有限公司将岭秀阳光项目电梯前室、楼梯间、卫生间等公共部位装修施工及安装，包括：公共部位的楼地面铺装、吊顶、涂料等工程承包给望谟县智天安防科技有限公司施工，包干单价：620000.00 元，工期为 90 天。

截止事故发生当日，望谟县智天安防科技有限公司，未持有住房和城乡建设部门核发的施工劳务不分等级资质类别的《建筑业企业资质证书》。

2.项目总承包单位

黔西南州中鸿建筑工程有限公司成立于 2020 年 6 月 23 日，类型：其他有限责任公司，统一社会信用代码：91522326MAAJQHUH0A，住所：望谟县王母街道天马城 9 楼，法人代表：任中文，注册资本：玖仟捌佰捌拾捌万元整。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可审批的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房屋建筑总承包、水电安装工程、防水防腐工程、保温工程施工、土石方工程、园林绿化工程施工、建筑装饰装修工程、地基与基础工程、市政工程施工、环保工程施工、机电设备安装工程、建筑劳务、钢结构工程、建筑机械租赁、外架搭设

施工、楼宇智能化施工、给排水施工。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

持贵州省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D252111144，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级，有效期：2024 年 4 月至 23 日至 2025 年 12 月 4 日。

持黔西南布依族苗族自治州住房和城乡建设局核发的《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字[2021]000068[09]，许可范围：建筑施工，有效期：2021 年 2 月 4 日至 2024 年 2 月 4 日；持贵州省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》,编号:（黔）JZ 安许证字[2021]090294，许可范围：建筑施工，有效期：2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。

3.施工承包单位

贵州锦湖房地产开发有限公司，成立于 2009 年 11 月 11 日，营业期限：2021 年 1 月 13 日至长期；统一社会信用代码 91522301697500338O；住所：望谟县锦湖华庭小区 2-1-27 号；法定代表人：莫春礼；注册资本：壹仟万元整；经营范围：法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主

选择经营。房地产开发（凭资质证经营）。持《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》，证书编号：黔房开字 J0080，资质等级：肆级，有效期：2020 年 12 月 17 日至 2023 年 8 月 21 日。持《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》，证书编号：黔房开字 J2023034-1，资质等级：贰级，有效期：2023 年 6 月 25 日至 2026 年 6 月 24 日。

2021 年 5 月 15 日，贵州锦湖房地产开发有限公司（甲方）与黔西南州中鸿建筑工程有限公司（乙方）签订建设工程施工合同（GF-2017-0201），将该项目土建工程与安装承包给贵州锦湖房地产开发有限公司，计划开工日期为 2021 年 5 月 20 日，计划竣工日期为 2022 年 12 月 20 日，合同价款人民币约 2000 万元。合同双方签字人为：贵州锦湖房地产开发有限公司，委托于静波代理；黔西南州中鸿建筑工程有限公司，法定代表人任中文。

4.监理单位。

贵州建工监理咨询有限公司，统一社会信用代码：91520000214422 68XB，成立日期 1994 年 6 月 23 日，营业期限：2021 年 5 月 17 日至长期，住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 6 号贵阳世纪城组团 1.2.3.4.5 栋 4 单元 5 层 5 号房，法定代表人：张勤，注册资本壹仟贰佰万圆整。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律，法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经

营。房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程甲级、人防工程丙级、建筑工程技术咨询服务、工程招标代理、工程造价咨询、工程项目管理：地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程监理、公路工程监理、水利水电工程监理、机电安装工程监理、农林工程监理、通信工程监理；房屋拆迁工程（以上项目凭资质证书或相关批准文件从事经营活动）；土地治理与开发代理：建设工程监理：水利工程建设监理；文物保护工程监理：水运工程监理：单建式人防工程监理：招投标代理服务：采购代理服务：政府采购代理服务；信息技术咨询服务、新材料技术推广服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；司法鉴定服务：土地整治服务：信息咨询服务不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2020 年 10 月 25 日，贵州锦湖房地产开发有限公司（甲方）与贵州建工监理咨询有限公司（乙方）签订建设工程监理合同，约定监理期限从项目开工至项目交工验收证书签订为止，签约酬金：每月 12000 元，总监理工程师：蒙朝平。

（三）事故发生经过

2024 年 5 月 12 日，望谟县智天安防科技有限公司安排胡云韦、胡梅、胡云香到锦湖房开一望谟县一岭秀阳光项目从事内墙油漆刮白作业，17 时 50 分许，3 人在负一层楼梯进行内墙油漆刮白施工作业时，由于负一层光线不良，便在墙上安装了照明灯，在楼梯上架设了铁架操作平台，3 人就共同在铁架操作平台上施

工作业，在施工作业过程中胡云韦突然从铁架平台上摔落下去，胡梅、胡云香立即停止施工就顺楼梯下去看，看见胡云韦已经掉在负一层和负二层之间步梯上，安全帽落在另一边，安全带系在身上。

（四）事故现场情况

事故发生在锦湖房开一望谟县一岭秀阳光项目负一层处，







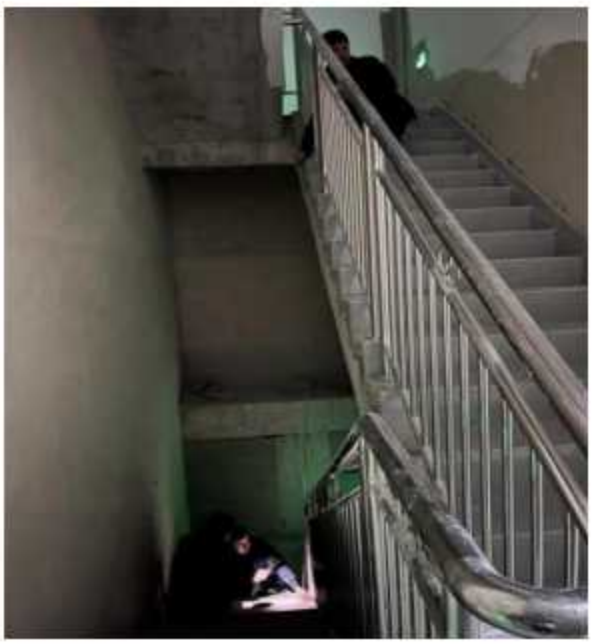


图 1 图 2 为事故当日现场图

图 3 图 4 为事故调查组工作人员勘验图

梯空间不宽阔且光线昏暗，用于作业的铁架铺设未满且未固定，存在明显的晃动，在受力情况下极易发生位移，无法为作业人员提供稳定、可靠的行走支撑；楼梯防护情况：楼梯临边未安装任何形式的防护栏杆，临空一侧完全暴露，无任何有效的防护措施来阻挡人员意外坠落。事故作业处距坠落基准面高度为 4.1 米。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者胡云韦，男，身份证号码：522326 19870217****，汉族，户籍地：贵州省望谟县打易镇**村***组。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失 124.38 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 5 月 12 日 17 时 50 分左右，事故发生后，胡梅、胡云香大声呼叫，立即电话通知了张从兴，在现场的张迪军听到呼叫后立即赶到现场，看到现场情况后立即打了 120 急救电话，胡梅背着胡云韦到附一楼停车场等 120 救护车到来，120 救护车到后胡梅、胡云香一起护送胡云韦到县人民医院进行救治，贵州锦湖房地产开发有限公司技术员张维 18 点 15 分左右接到事故电话，接到事故信息后张维通过电话向望谟县城乡和住房建设局安监股负责人朱中吉报告，朱中吉立即将事故信息情况汇报到副局长杨光辉并赶到县人民医院探望伤者。由于伤者仍在医院救治，望谟

县城乡和住房建设局就未按规定向望谟县委、县政府和望谟县应急管理局报告生产安全事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，望谟县智天安防科技有限公司、贵州锦湖房地产开发有限公司、黔西南州中鸿建筑工程有限公司相关责任人立即赶到现场组织开展应急救援工作，直到120救护车赶到将伤者送到县人民医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

胡云韦在县人民医院救治了3天，于2024年5月15日17时39分抢救无效宣布临床死亡。2024年5月15日，涉事相关方积极开展善后处理，由望谟县智天安防科技有限公司负责支付赔偿金,贵州锦湖房地产开发有限公司法人代表莫春礼作为见证方，望谟县智天安防科技有限公司主要负责人张迪军作为代表人与胡云韦妻子韦江彩达成120万元的赔偿协议，死者遗体已安葬，家属情绪稳定，事故善后处理结束,未造成社会不良影响。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，贵州锦湖房地产开发有限公司、黔西南州中鸿建筑工程有限公司、望谟县智天安防科技有限公司反应迅速、立即拨打120，响应及时。现场救援及时有效，伤员救治及时有力，事故善后总体工作平稳有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因

此次事故的直接原因是：胡云韦在从事高处作业的内墙油漆刮白作业中未正确佩戴安全帽及系缆安全带，且作业现场未采取防坠落安全防护措施，冒险在铁架铺设未满的操作平台上作业时不慎坠落，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.望谟县智天安防科技有限公司

无资质非法施工，现场安全管理完全失控,在未取得住房和城乡建设部门核发的《建筑业企业资质证书》情况下，非法承揽建筑装饰装修工程；未建立本单位安全生产责任制，未制定安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，企业安全管理体系完全缺失；未对胡云韦等新进作业人员进行必要的安全生产教育和培训，未告知作业场所存在的危险因素和防范措施；高处作业前未进行安全技术交底，作业现场未设置安全监护人员；对作业现场存在的高处坠落重大风险未采取任何有效防护措施，任由从业人员在无安全保障条件下冒险作业。

2.贵州锦湖房地产开发有限公司

安全生产主体责任严重缺失，违法构建不安全作业体系,该公司作为项目建设单位，知法违法，通过支付管理费形式主动挂靠黔西南州中鸿建筑工程有限公司施工资质，以虚假的内部承包协议掩盖无资质施工的实质；违反《建设工程质量管理条例》规定，将公共部位装修工程分包给不具备相应资质条件的望谟县智天安防科技有限公司；未依法履行建设单位对分包单位的安全审查义

务，未与分包单位签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责；实际操控项目施工全过程却未建立有效的安全生产管理体系，致使项目部关键岗位人员缺失、安全管理混乱，从源头上构建了不安全的作业环境。

3.黔西南州中鸿建筑工程有限公司

主体责任悬空，形成"以包代管"监管真空,违反《建设工程安全生产管理条例》规定，允许其他单位使用本公司资质承揽工程，实质出借建筑施工资质；与贵州锦湖房地产开发有限公司签订虚假内部承包协议后，未对项目实施有效的安全生产管理，未派驻合格的项目管理团队，对项目经理长期缺岗、安全管理人员离职等情况放任不管；在公司《安全生产许可证》有效期满后（2024年2月4日至2024年9月14日期间），未按规定办理延期手续但仍允许项目继续施工，明知不具备安全生产条件而未采取制止措施；对项目安全生产条件审查流于形式，未对施工现场实施有效监督检查，形成实质上的"以包代管"。

4.贵州建工监理咨询有限公司

监理责任履行严重不到位，安全监管防线失守,未依法独立履行工程监理职责，与被监理工程的施工承包单位存在隶属利害关系而未回避；对施工单位安全生产许可证过期、项目部主要管理人员长期不在岗等重大隐患未及时发现和制止；未按规定审查施工单位资质和安全生产条件，对施工现场长期存在的违法分包、无资质施工等行为未向建设主管部门报告；对高处作业等危险工

序未实施有效的专项巡视检查，未能通过监理手段消除现场重大安全事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关企业主要问题

1.望谟县智天安防科技有限公司。一是无劳务分包不分等级资质，承揽锦湖房开一望谟县一岭秀阳光项目公共部位装饰装修工程；**二是**未建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未对作业现场高处坠落危险因素采取防坠落安全技术措施，作业中未进行安全技术交底，作业现场无监护人员；**三是**安全教育培训不到位，未对胡云韦、胡梅、胡云香新进作业人员进行安全教育培训合格后就上岗作业。

2.贵州锦湖房地产开发有限公司。一是挂靠黔西南州中鸿建筑工程有限公司的资质对锦湖房开一望谟县-岭秀阳光工程项目操控施工；**二是**将公共部位装修及安装工程分包给无资质的望谟县智天安防科技有限公司，未履行法定的审查义务；**三是**未与望谟县智天安防科技有限公司签订专门的安全管理协议，明确各自的管理生产管理职责。

3.黔西南州中鸿建筑工程有限公司。一是将建筑施工资质借用给无资质贵州锦湖房地产开发有限公司，允许其以黔西南州中鸿建筑工程有限公司名义承揽工程；**二是**签订虚假内部承包协议，未对锦湖房开一望谟县一岭秀阳光工程项目部进行实际管理，项目部三类人员配备不足以及项目经理长期不在岗，项目部管理混

乱，项目部形同虚设，构成“以包代管”。

4.贵州建工监理咨询有限公司。与被监理工程的施工承包单位贵州锦湖房地产开发有限公司有隶属利害关系，未认真履行监理单位的安全生产监督管理职责，未核查施工单位安全生产许可证有效性，默许过期资质施工，对施工单位人员配备不足、项目经理缺岗等问题未上报住建部门。

（二）有关监管部门存在的问题

望谟县城乡和住房建设局。履行建筑行业监督管理职责不到位，一是对建筑工程施工发包与承包活动中的违法行为查处力度不够，未按照《住房城乡建设部办公厅关于定期报送打击建筑工程施工转包违法分包等违法行为情况的通知》（建办市函〔2017〕224号）的要求加大对建筑工程施工转包违法分包等违法行为的查处力度，未发现建设单位、施工单位、劳务分包单位存在的挂靠、违法分包问题；二是安全监督检查不到位，2024年度对岭秀阳光项目共检查1次，发现3条一般隐患。未对劳务分包单位安全管理检查项目的资质、资格、签订安全生产协议书与其对施工项目部三类人员配备不足、项目经理长期不在岗，项目部管理混乱，形同虚设等问题进行检查，检查范围未能全面覆盖，深度不足，执法工作检查存在漏洞。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

胡云韦，男，身份证号码：522326198702l7****，汉族，户

籍地：贵州省望谟县打易镇大坪村大高赖组，系望谟县智天安防科技有限公司雇用内墙刮白作业人员，在从事高处作业的内墙油漆刮白作业中未正确佩戴安全帽及系缆安全带，且作业现场未采取防坠落安全防护措施，冒险在铁架铺设未满的操作平台上作业时不慎坠落，对事故负直接责任。鉴于其已经死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故有关责任人员处理建议（2人）

1.张迪军，男、群众，望谟县智天安防科技有限公司主要负责人，经调查认定，张迪军作为公司安全生产第一责任人，严重失职，存在以下违法事实：（1）违法承揽工程：未取得建筑企业资质的情况下，违规承接“岭秀阳光”项目公共部位装饰装修工程，从源头上不具备安全生产条件；（2）未实施安全教育培训：未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未对事故死者胡云韦等新进员工进行任何安全教育培训和技术交底，导致员工安全意识淡薄，冒险作业；（3）未建立安全管理体系：未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，致使公司安全管理处于空白状态；（4）未履行检查督促职责：从未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除作业现场存在的重大生产安全事故隐患。对事故发生负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条[1]、第二十一条第（五）项[2]

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标 准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

规定，建议由望谟县应急管理局依法对其给予行政处罚。

2.赵志强，男，群众，二级建造师，原锦湖房开一望谟县-岭秀阳光项目经理。经调查认定，其存在以下违法事实与失职行为：（1）长期未到岗履职，项目管理严重缺位：作为备案项目经理，自2023年4月以管理分歧为由提出离职后，直至2024年5月12日事故发生，长期未在施工现场履行管理职责，导致项目部安全管理体系完全瘫痪，违反了注册建造师必须在岗履职的强制性规定。（2）默许证书挂靠，实质参与违法经营活动：在本人已离职、不在岗的情况下，未按规定办理注销或变更注册手续，默许其二级建造师资格证书继续由黔西南州中鸿建筑工程有限公司出借给贵州锦湖房地产开发有限公司用于该项目资质挂靠，并从中获取挂靠利益，为项目的违法施工提供了资格掩护。（3）未能履行法定安全生产管理职责：在任职及挂靠期间，未能组织制定并落实本项目安全生产规章制度和操作规程，未能组织施工现场的日常安全检查并及时消除生产安全事故隐患，未能组织对从业人员进行安全生产教育培训，其失职行为是导致施工现场安全管理混乱、安全措施缺失的重要原因之一。建议由望谟县城乡和住房建设局依据《注册建造师管理规定》第二十六条第（一）（六）项规定[3]，建议依法对其给予

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
[3]《注册建造师管理规定》第二十六条注册建造师不得有下列行为：
（一）不履行注册建造师义务；

行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议（2 人）

1.杨光辉，男，中共党员，现任望谟县城乡和住房建设局党组成员、副局长。分管建设施工，分管安全生产监督工作期间，对望谟县岭秀阳光建筑工程项目业主单位、承包单位、监理单位的安全监管不到位。督促分管的业务股室开展建筑建设项目安全隐患排查治理工作不到位，未及时发现和查处建筑工程施工发包与承包活动中的违法行为，导致挂靠、违法分包等问题长期存在，且对生产安全事故发生后，未按规定报告事故信息。对前述问题，应负领导责任。建议由县纪委县监委对其履职情况进行调查处理。

2.朱中吉，男，群众，现任望谟县城乡和住房建设局安监股负责人，在 2024 年度安全生产监管工作中，未依法履行安全生产监督管理职责。对望谟县岭秀阳光建筑工程项目业主单位、承包单位、监理单位安全监管工作不到位。未严格履行资质监管职责，对企业安全生产许可证过期仍违规生产、违法挂靠资质承揽工程等违法行为失察失管，未能有效阻断重大安全风险对重大事故隐患排查整治工作落实不到位，导致岭秀阳光项目安全生产风险长期处于失控状态。对前述问题，应负管理责任。建议由县纪委县监委对其履职情况进行调查处理。

（二）在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；
（三）在执业过程中实施商业贿赂；
（四）签署有虚假记载等不合格的文件；
（五）允许他人以自己的名义从事执业活动；
（六）同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
（七）涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；
（八）超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；
（九） 法律、法规、规章禁止的其他行为。

（四）对事故有关责任单位处理建议（4 家）

1.望谟县智天安防科技有限公司

无建筑劳务资质违规承接工程，未对作业人员进行安全培训，未落实安全管理措施，隐患排查治理不到位，对事故负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款（一）项之规定[4]，建议由望谟县应急管理局依法对其给予行政处罚。

2.贵州锦湖房地产开发有限公司

安全生产主体责任不落实，为规避资质门槛，长期通过挂靠方式非法承揽项目，并向其支付“管理费”将劳务安装工程违法分包给无资质的望谟县智天安防科技有限公司，对违法挂靠、违法分包问题未及时消除生产安全事故隐患并纵容默许导致事故发生，建议由望谟县城乡和住房建设局依法依规作出处理。

3.黔西南州中鸿建筑工程有限公司

出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，未对施工过程实施有效监管；安全生产许可证过期不具备安全生产条件，仍从事施工活动，建议由望谟县城乡和住房建设局依法依规处理。

4.贵州建工监理咨询有限公司

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

与被监理工程的施工承包单位贵州锦湖房地产开发有限公司有隶属利害关系，未认真履行监理职责，建议由望谟县城乡和住房建设局依法依规处理。

（四）其他建议

鉴于望谟县城乡和住房建设局履行建筑行业监督管理职责不到位，对事故负有责任，建议责成其向县政府作出深刻书面检查。

六、事故的主要教训

（一）主体责任严重缺失

本次事故暴露出建筑领域各参与方普遍存在主体责任悬空的问题。房开单位为规避资质门槛，长期通过挂靠方式非法承揽项目，将劳务安装工程违法分包给无资质劳务公司，暴露出企业逐利至上的经营理念，完全忽视安全生产法定责任。施工单位出借资质、放任安全生产许可证过期，以“收管理费”形式将项目实际控制权让渡给非专业团队，导致承包管理形同虚设。劳务单位无资质承接公共部位装饰装修工程，现场高处作业未采取安全防护措施、未督促作业人员正确佩戴安全防护设备，也未实施基本安全培训，暴露出企业对劳动者生命权益的漠视。各环节企业将经济利益凌驾于安全底线之上，反映出当前违法成本与事故后果严重不匹配的制度缺陷，亟待通过提高罚款额度、实施行业禁入等惩戒措施形成震慑。

（二）监管体系多重失效

望谟县城乡和住房建设局作为行业监管主体，暴露出“重审批、

轻监管”的积弊。资质审查停留于书面材料形式核验，未能通过现场核查、数据比对等手段发现企业挂靠行为；对安全生产许可证等核心要件动态监管缺位，致使施工单位安全生产许可证过期后仍持续施工未被发现。事故发生后望谟县城乡和住房建设局也未按规定上报事故信息。监理单位作为第三方监督力量，未履行法定审查职责，对施工方挂靠、分包方无资质等问题视而不见，反映出监理行业独立性缺失、同质化竞争的生态顽疾。监管链条上多重主体的失守，凸显出“政府—市场—社会”协同治理机制的断裂。

七、事故防范和整改措施

县监管部门和项目工程参建企业要深刻吸取此次事故教训，举一反三，坚决杜绝类似事故再次发生，现提出以下全县范围内的统一防范与整改措施：

（一）全面落实企业安全生产主体责任，坚决堵塞管理漏。一是严格资质资格管理。严禁任何形式的企业挂靠、出借资质和无资质承揽工程行为。建设单位必须依法发包工程，施工总承包单位必须对承包工程项目的安全生产负总责，严禁“以包代管”。劳务单位必须依法取得相应资质，严禁违规用工。**二是**健全现场安全管理体系。所有在建项目必须确保项目经理、技术负责人、专职安全员等关键岗位人员到岗履职，建立健全安全生产责任制和风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。对高处作业等危险作业，必须严格执行专项施工方案、安全技术交底和“作业票”制

度，并设置专人进行旁站监护。三是强化安全教育培训与投入。严格落实企业三级安全教育培训制度，确保从业人员熟练掌握岗位安全技能和应急知识。必须为从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并监督其正确佩戴和使用。保障安全投入，确保施工现场安全防护措施落实到位。

（二）强化监理履职尽责，切实发挥工程安全监督作用。一是履行审查报告职责。监理单位必须对施工单位资质、安全生产许可证及关键岗位人员配备情况进行实质性审查。发现挂靠、无证施工、违法分包等行为或重大事故隐患时，必须及时下达停工令，并立即书面报告建设主管部门。二是加强过程控制。制定并落实安全监理实施细则，加强对施工全过程，特别是高风险作业环节的巡视检查，对发现的安全问题要跟踪整改，形成闭环管理。

（三）深化行业监管执法，严厉打击违法违规行为。一是开展专项整治行动。由县住房和城乡建设局牵头，立即在全行业组织开展以打击“挂靠、违法分包转包”和预防“高处坠落”为重点的专项排查整治行动。对发现的问题，要建立台账，限期整改，依法依规顶格处罚。二是实施精准动态监管。建立完善“资质资格与安全生产许可联动监管”机制，利用信息化手段对证书状态进行动态预警。全面推行“双随机、一公开”监管模式，加大对市场行为与现场安全管理的抽查频次与深度，将检查结果与企业信用体系挂钩。三是构建协同共治格局。建立健全应急管理、住房和城乡建设、公安、人力资源和社会保障等部门的联动执法与信息共享

机制，形成监管合力。落实安全生产举报奖励制度，鼓励社会公众和从业人员举报安全生产违法行为，共同维护良好的市场秩序和安全环境。

望谟王母岭秀阳光项目“5·12”

一般高处坠落事故调查

2025年8月31日